

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1482 -
1495/2530

นายวันชัย วัฒนกุล

บริษัท อติสร จำกัด

บริษัท อติสรสงขลา จำกัด (ตามฟ้องใช้ว่า

บริษัท อติสร จำกัด

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โดยบรรดาโจทก์ยินดียอมรับเงินค่าแรงในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 6 วัน ตามกฎหมาย และจำเลยยินดียินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์ไม่ติดใจดำเนินคดีในชั้นบังคับคดีอีกต่อไป จำเลยจึงขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้ลงชื่อในคำร้องขอถอนอุทธรณ์ด้วยแล้ว(อันดับ 27)

คดีทั้ง 14 สำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีก 11 สำนวน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 9 จำนวน 2,191.50 บาท, 2,678.50 บาท, 4,502 บาท, 2,435 บาท, 2,435 บาท, 2,435 บาท, 2,922 บาท และ 2,678.50 บาทตามลำดับ และให้ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 21 ถึงโจทก์ที่ 25 คนละ 3,404 บาท ส่วนคำขออื่นและโจทก์คดีอื่นได้ถอนคำขอไปหมดแล้ว ให้จำหน่ายคดี

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 23,27)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(junth janthong-ma-noi pier-song-sin-wal kong-lam)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>